從智財防禦到公司治理評鑑

企業如何主導無形資產治理

鄒宗萱 副所長
財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所

thtsou@iii.org.tw
www.iii.org.tw

stli 科技法律研究所 SCIENCE & TECHNOLOGY LAW INSTITUTE

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

法務智財的定位演進：從幕後走到幕前

過去：幕後支援

2019 年前：被動守候、救火部隊

處理智財申請維護等行政庶務，發生侵權危機才出面解決糾紛。

現在：幕中驅動

2019 年後：連結營運，跨部門達標

智財管理提升至「公司治理」層級，促進跨部門溝通。

未來：幕前領航

2026 年起：引領於合規框架下跨域協作

整合跨領域知識，善用 AI 工具，成為 AI 價值創造的領航者。

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

台灣智財產管理規範(TIPS)與時俱進

過去：幕後支援

公發公司內控準則

2007年~2018 年

智財規定
納入**研發循環**

現在：幕中驅動

公司治理評鑑

2019 年~2025年

智財管理計畫/TIPS驗證
納入評鑑指標

未來：幕前領航

ESG 評鑑+標普企業永續評比(CSA)

2026 年~

智財管理計畫/TIPS驗證
納入評鑑指標、負責任AI題項納入CSA

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

台灣智財產管理規範(TIPS)與時俱進-過去

過去：幕後支援

公發公司內控準則

2007年~2018 年

智財規定
納入**研發循環**

現在：幕中驅動

公司治理評鑑

2019 年~2025年

智財管理計畫/TIPS驗證
納入評鑑指標

未來：幕前領航

ESG 評鑑+標普企業永續評比(CSA)

2026 年~

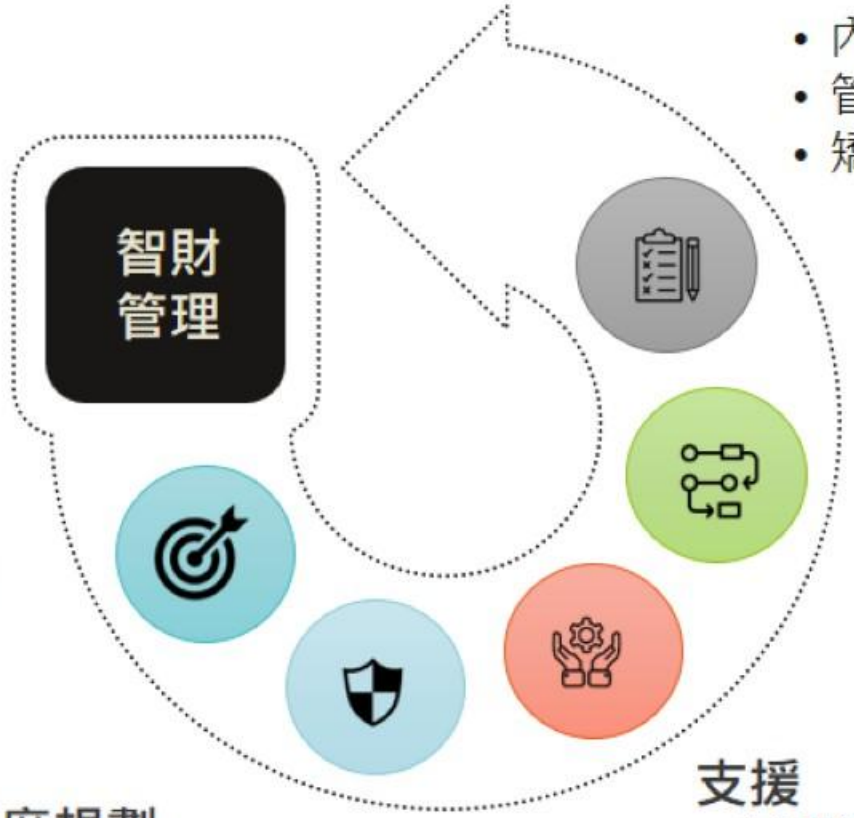
智財管理計畫/TIPS驗證
納入評鑑指標、負責任AI題項納入CSA

註：公司治理評鑑於2026年正式轉型為 ESG 評鑑 。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

台灣智財產管理規範(TIPS)簡介

以 PDCA 管理循環
在營運流程中管控
智財風險



評估改善
- 內部稽核
- 管理審查
- 矯正改善措施

智財取得、保護、維護、運用
- 研發管理
- 專利管理
- 機密管理
- 人員管理
- 委外管理
- 合約審閱
- 爭議處理...

管理階層責任
- 智財管理政策目標
- 權責溝通

管理制度規劃
- 依據政策與目標
- 因應風險與機會

支援
- 基礎設施管理
- 組織知識
- 教育訓練
- 文件管理

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

台灣智財產管理規範(TIPS)與時俱進-現在

過去：幕後支援

公發公司
內控準則

2007年~2018 年

智財規定
納入**研發循環**

現在：幕中驅動

公司治理評鑑

2019 年~2025年

智財管理計畫/TIPS驗證
納入評鑑指標

未來：幕前領航

ESG 評鑑+標普企業永續評比(CSA)

2026 年~

智財管理計畫/TIPS驗證
納入評鑑指標、負責任AI題項納入CSA

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

智財定位提升至董事會層級、連結商業韌性

上市上櫃公司治理實務守則

董事會對上市上櫃公司智慧財產之經營方向與績效，宜就下列構面進行**評估與監督**，以確保公司以「計劃、執行、檢查與行動」之管理循環，**建立智慧財產管理制度**：

一、制訂與營運策略有關連之智慧財產管理政策、目標與制度。
二、依規模、型態，建立、實施、維持其智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度。
三、決定及提供足以有效實施與維持智慧財產管理制度所需之資源。
四、觀測內外部有關智慧財產管理之風險或機會並採取因應措施。
五、規劃及實施持續改善機制，以確保智慧財產管理制度運作與成效符合公司預期。

智財治理

公司治理評鑑

得分要件

A+題型 / 強化董事會結構與運作 2.27

- 公司是否制訂與營運目標連結之**智慧財產管理計畫**，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？

加分要件

- 若導入**台灣智慧財產管理系統（TIPS）**、ISO 56005 或類似之智慧 財產管理系統標準，並經第三方驗證，則**總分另加一分**。

上市櫃企業董事會須評估與監督企業之智財管理制度

上市櫃企業透過評鑑機制，展現智財營運能量

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

企業落地應用 TIPS 實證案例（風險因應）

【內稽發現】

透過稽核及內部管理程序檢查與導正時發現異狀，主動將本案移送檢調單位處理，進而破獲前總經理及高階經理人串連竊取營業秘密之重大案件。

【法院判決】

「綜上，自○○○**有與員工簽訂保密條款，且有訂定技術文件管理作業程序、資通控制作業及網路安全實施細則，並有設置 DMS 圖文管理系統、借閱單、內網及門禁等保密作為，已足使人了解其有將如附表一、二所示資料當成秘密加以保守之意，並有將該資訊以不易被任意接觸之方式予以控管。**

...經檢視經濟部工業局**臺灣智慧財產管理規範（TIPS）驗證登錄證書**，...更足認OOO於99年間導入TIPS後，確有獲得經濟部工業局之驗證登錄，...，凡此益徵OOO就其公司內部**機密資料確已以不易被任意接觸之方式予以控管，而有為相當之有效保密行為，並使人得了解其有將機密資料作為營業秘密保護之意。**」

苗栗地院 109 年度訴字第592號刑事判決

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

企業落地應用 TIPS 實證案例（機會創造）

【參賽評選】

- 委員肯定通過TIPS 驗證，代表研發、智財管理並重、制度健全，具產業影響力。

【爭取訂單】

- 化解客戶技術外流疑慮，成功取得訂單。

【供應鏈拓展】

- 降低供應鏈智財管理溝通成本，有助拓展市場。



簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

公司治理納入智財管理後之變化趨勢

量的變化

智財管理納入公司治理評鑑

33家通過

146家通過

2020年

2021年

2025年

質的變化



簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

智財管理成為企業經營的共識

供應鏈

45 %

通過 TIPS 驗證

以**輝達核心 AI 供應鏈**為例

台達電、台積電、宏碁、矽品、欣興、緯創、緯穎、鴻海、聯發科。

市場面

>50 %

通過 TIPS 驗證

以 **ETF 0050** 為例

川湖、日月光、中華電、長榮海運、南亞科、國泰金、富邦金、華邦電、聯電等。

永續面

75 %

通過 TIPS 驗證

以**道瓊領先指數 (DJBIC) 為例**

友達、中鼎、中鋼、玉山金、世界先進、台灣水泥、合庫金、東元、統一超、群創、遠東新世紀、穩懋等。

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

台灣智財產管理規範(TIPS)與時俱進-未來

過去：幕後支援

公發公司內控準則

2007年~2018 年

智財規定
納入**研發循環**

現在：幕中驅動

公司治理評鑑

2019 年~2025年

智財管理計畫/TIPS驗證
納入評鑑指標

未來：幕前領航

ESG 評鑑+標普企業永續評比(CSA)

2026 年~

智財管理計畫/TIPS驗證
納入評鑑指標、負責任AI題項納入CSA

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

智財定位提升至董事會層級、連結商業韌性

上市上櫃公司治理實務守則

董事會對上市上櫃公司智慧財產之經營方向與績效，宜就下列構面進行**評估與監督**，以確保公司以「計劃、執行、檢查與行動」之管理循環，**建立智慧財產管理制度**：

一、制訂與營運策略有關連之智慧財產管理政策、目標與制度。
二、依規模、型態，建立、實施、維持其智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度。
三、決定及提供足以有效實施與維持智慧財產管理制度所需之資源。
四、觀測內外部有關智慧財產管理之風險或機會並採取因應措施。
五、規劃及實施持續改善機制，以確保智慧財產管理制度運作與成效符合公司預期。

智財治理

上市櫃企業董事會須評估與監督企業之智財管理制度

公司治理評鑑

A+題型 / 強化董事會結構與運作 2.27

得分要件

- 公司是否制訂與營運目標連結之**智慧財產管理計畫**，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告？
- 若導入**台灣智慧財產管理系統（TIPS）**、ISO 56005 或類似之智慧 財產管理系統標準，並經第三方驗證，則**總分另加一分**。

加分要件

ESG 評鑑

A+題型 / 社會面(S) 商業模式韌性 S-10

- 公司是否制訂並揭露與營運目標連結之**智慧財產管理計畫**及其執行情形，且至少一年一次向董事會報告？（**須揭露在「年報」**）
- 若導入**台灣智慧財產管理系統（TIPS）**、ISO56001 或類似之智慧財產管理系統標準，並經第三方驗證，則**總分另加一分**。

上市櫃企業透過評鑑機制，展現智財營運能量

stli

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

CSA增加負責任AI項目

- Responsible Artificial Intelligence (Governance and economic)

政策 Policy	計畫 Program	績效 KPIs
➢ 題旨在於檢驗企業是否明確採取「負責任使用AI原則」政策或承諾 10題	➢ 題旨在於強調考量倫理、環境重要性，及形塑問責與透明度的文化 9題	➢ 依據公眾諮詢回饋，利害關係人(stakeholders)對於取得績效指標KPI資訊(公開或私密)表示疑慮 KPIs目前沒有納入CSA問卷

- 標普全球針對62種產業，設計G(治理與經濟)、E(環境)及S(社會)面向，各產業有差異的衡量標準與對應權重，並在2026年開始，62種產業共通適用「負責任AI」題組，佔評分權重1%（總權重為100%）
- 只有在公開證據表明該企業未使用或部署任何人工智慧系統或模型時，才能標記為「此問題不適用於該企業」

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

AI時代的來臨，企業怎麼跟上？

因應國內外AI相關法規制定、風險規範，核心原則解構如下。

既有法制基礎

(資安、個資、智財)

- 隱私保護與資料治理
- 資安與安全

新興法制議題

- 永續發展與福祉
- 人類自主
- 公平與不歧視

共通需求

(存證)

- 問責機制
- 透明與可解釋

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

基於既有智財管理基礎，補強AI應用風險

- 資策會科法所利基於執行TIPS計畫近20年經驗，撰擬《人工智慧（AI）應用與 TIPS 指引》
- AI導入帶來的非「新」風險，而係擴大或延伸「既有」風險。企業無須為此另外建立一套AI風險管理制度，造成多頭馬車或疊床架屋的管理現象。



	政策規劃	輸入管控	輸出審查與紀錄留存	外部合作與採購管理
強化	• 明定 **AI 開放程度**； • 嚴格定義**可輸入與不可輸入** AI 之機密資料類型。	• 落實**AI帳號、權限管理**； • 機密資料輸入AI前，**強制執行去識別化或遮蔽處理**。	• AI 輸出內容對外公開前，審查**不當提示詞、輸入資料**等； • 需落實 **AI 使用標示**與**人為參與軌跡留存**。	採購或委外訓練 AI 模型時，合約強制明定**資料處理權限**、**產出**智財歸屬及**侵權責任分擔**等。
既有	政策目標與制度規劃。	機密管理。	成果審查； 研發紀錄、機密管理。	研發委外、採購管理、契約審閱。

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

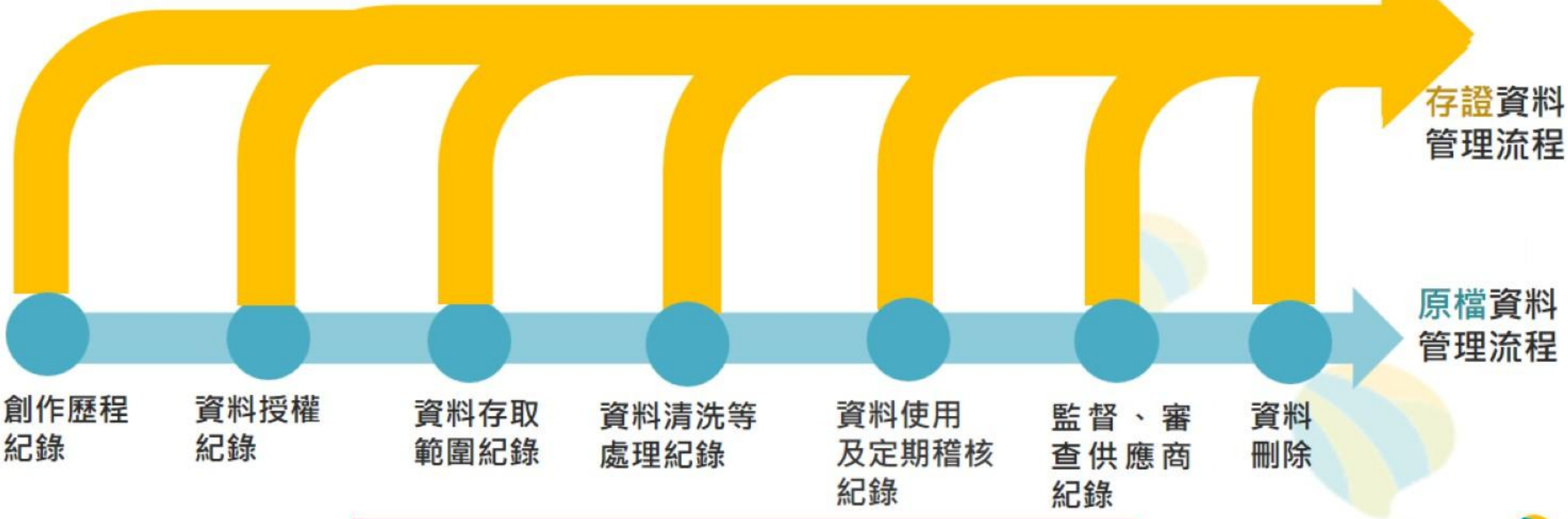
從AI介入邊界評估存證標的範圍

既有法制基礎
(資安、個資、智財)
- 隱私保護與資料治理
- 資安與安全

新興法制議題
- 永續發展與福祉
- 人類自主
- 公平與不歧視

共通需求
(存證)
- 問責機制
- 透明與可解釋

必要後設資料　雜湊值　時戳　身份辨識技術



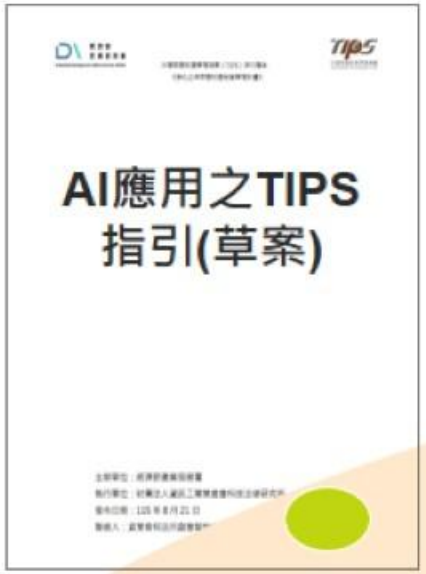
組織應評估「AI介入點」並進行存證

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

因應 AI的推動與展望：智財X存證

智財管理結合存證管理，鞏固自身優勢，創造真正值得信任的 AI 競爭力。



AI 智財管理



數位資料管理

智慧財產管理

b-JADE 司法聯盟鏈

中華民國 法務部 Ministry Of Justice

司法院 Judicial Yuan

Digital Evidence

內政部警政署 National Police Agency, Ministry of the Interior

法務部調查局 Ministry of Justice Investigation Bureau

臺灣高等檢察署 Taiwan High Prosecutors Office

司法存證管理

簡報智慧財產權歸屬於資策會，未經授權，不得任意翻拍、複製、轉傳或其他利用。

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

Thank you

資策會科法所
鄒宗萱 副所長
thtsou@iii.org.tw

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry

作業

檢視公司目前因為AI導入而衍生的智財管理風險並舉出實例

1.目前在哪些工作有導入AI

2.哪一種類型的AI

3.針對此AI導入有何管控方式

4.可能衍生的風險

© 資訊工業策進會 Institute for Information Industry